

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 623/2535 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด ส
ฉะ

โจทก์

นาย สุพจน์ ชวดชู ม

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 134, มาตรา 232

ในการลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญานั้น นอกจากศาลรับฟังพยานหลักฐานจาก
ประจักษ์พยานแล้ว พยานแวดล้อมกรณีหรือพยานพฤติเหตุที่บ่งชี้ว่า จำเลยกระทำ
ผิดศาลก็รับฟังได้ด้วย ศาลจึงรับฟังพยานแวดล้อมกรณี และคำรับของจำเลยกับของ
ผู้ร่วมกระทำผิดประกอบพยานอื่นได้ เพราะคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยอาจใช้
เป็นพยานหลักฐานยืนยันจำเลย ได้ในชั้นพิจารณาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 134 ทั้งโจทก์ก็ไม่
ได้อ้างจำเลย เป็นพยานเพื่อค้นเอา ความจริงจากจำเลยมาลงโทษจำเลย ตาม
ป.วิ.อ. มาตรา 232 แต่ประการใด.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340,340
ตรี, 289 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14,
15 ให้จำเลยคืนสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท 1 เส้น แหวนเพชร 1 วง และเงินสด
2,500 บาท แก่ทนายทนายสุริย์ วัชรโนภาส และคืนเงินสด 3,500 บาท แก่ทนายทนาย
ธิดิชาติหรือปิงโฮง แซ่เตียวหรือดรรชนี

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง จำคุก 20 ปี และมีความผิดตามมาตรา 289(7) ให้ประหารชีวิต คำรับชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(1) ครั้งแรกจำคุก 13 ปี 4 เดือน ครั้งที่สองจำคุกตลอดชีวิตเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุกจำเลยตลอดชีวิตสถานเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้จำเลยคืนสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท 1 เส้น แหวนเพชร 1 วง และเงินสดจำนวน 2,500 บาท แก่ทนายทนายสุริย์วัชรโนภาส และเงินสดจำนวน 3,500 บาท แก่ทนายทนายนิติชาติหรือปิงโองแซ่เดียวหรือตรรศุลวัฒน์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ นายบุญเลิศหรือแป้ว ไวยกัน จำเลยที่ 1 นางจันทร์เพ็ญหรือแอ๊ด อันลูก ท้าว จำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 785/2526 ของศาลจังหวัดนครราชสีมา และนายธงชัยอินทรพยุ่ง จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 512/2526 ของศาล จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอปากช่อง) กับพวกอีก 1 คน ได้ร่วมกันปล้นทรัพย์สินต่าง ๆ ของนายนิติชาติหรือปิงโอง ตรรศุลวัฒน์หรือแซ่เดียว และนางสุริย์ วัชรโนภาส ทั้ง ได้ร่วมกันฆ่าบุคคลทั้งสองจริงตามฟ้องปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในชั้นนี้ว่า จำเลยได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยในคดีดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์

ไม่มีประจักษ์พยานมาเบิกความคงมีแต่พยานแวดล้อมกรณี กล่าวคือ ได้ความจาก พันตำรวจตรีจันทร์ชัย พูลสวัสดิ์ ว่า เมื่อนางนฤมลแจ้งความแล้วก็ได้สืบสวนโดย สอบถามจากนางนฤมลภรรยา นายนิติชาติ และนางสุวรรณาพนักงานบริษัทของนาย นิติชาติได้ความว่าในวันเกิดเหตุหลังจากนายนิติชาติและนางสุรีย์ออกจากบ้านไปแล้ว นางจันทร์เพ็ญหรือแอ๊ดได้โทรศัพท์มาสอบถามถึงนายนิติชาติที่ได้นัดพบกันไว้ และ เวลา 11 นาฬิกา นายนิติชาติได้โทรศัพท์มาหานางนฤมลให้คนนำเงินไปให้ที่บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ดอนเมือง พันตำรวจตรีจันทร์ชัยจึงได้สืบหาตัวคนร้ายและ สามารถได้ตัวนางจันทร์เพ็ญหรือแอ๊ดมาสอบสวน นางจันทร์เพ็ญให้การพาดพิงถึง นายบุญเลิศหรือแป้ว นายธงชัย และพวกต่อมาจับกุมนายบุญเลิศได้ นายบุญเลิศ ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับนายธงชัย นางจันทร์เพ็ญหรือแอ๊ด และจำเลยวางแผน กันปล้นทรัพย์และฆ่าบุคคลทั้งสอง หลังจากนั้นจึงจับกุมนางจันทร์เพ็ญ นางจันทร์ เพ็ญให้การภาคเสธ พันตำรวจตรีธงชัยจึงให้นายบุญเลิศและนางจันทร์เพ็ญพาไปชี้ที่ เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ และบันทึกการตรวจที่เกิดเหตุไว้ ต่อมาเจ้าพนักงาน ตำรวจจับกุมนายธงชัยได้ ชั้นสอบสวนนายบุญเลิศและนางจันทร์เพ็ญก็ให้การรับ สารภาพ มีรายละเอียดต่าง ๆ ตั้งแต่คนร้ายได้วางแผนให้นางจันทร์เพ็ญไปลวงนาย นิติชาติและนางสุรีย์มาที่โรงแรมซูปเปอร์บริเวณตลาดหมอชิตแล้วร่วมกันปล้น ทรัพย์สินต่าง ๆ หลังจากนั้นบังคับให้ขึ้นรถยนต์เบ็นซ์ของนายนิติชาติ นายธงชัยเป็น คนขับพาไปที่บังกาสเลขที่ 113 โรงแรมเขาใหญ่และได้ร่วมกันฆ่านายนิติชาติและ นางสุรีย์โดยให้กินยานอนหลับก่อนแล้วใช้ผ้าปูที่นอนทำเป็นเชือกรัดคอจนบุคคลทั้ง สองถึงแก่ความตายนำศพไปทิ้งที่กิโลเมตรที่ 29 ถนนธนรัชต์ หลังจากนั้นคนร้ายดัง กล่าวรวมทั้งจำเลยได้ขึ้นรถยนต์เบ็นซ์ไปจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นภูมิลำเนา เดิมของจำเลย และได้ทิ้งรถยนต์เบ็นซ์ไว้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาเจ้า พนักงานตำรวจยึดรถดังกล่าวได้เป็นของกลางเห็นว่า คำให้การของนางจันทร์เพ็ญ และนายบุญเลิศในชั้นสอบสวนได้ความสอดคล้องต้องกัน แม้ในรายละเอียดเช่นว่า

ขณะนำตัวนายธิดิชาติและนางสุรีย์เดินทางไปเขาใหญ่ นายธงชัยเป็นผู้ขับรถ นางจันทร์เพ็ญนั่งคู่กับนายธงชัย ส่วนนายบุญเลิศกับจำเลยคุมตัวนายธิดิชาติและนางสุรีย์อยู่ที่เบาะหลัง หลังเกิดเหตุแล้วได้ขับรถหนีไปจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปถึงอำเภอหัวไทรเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2525 เวลา 9 นาฬิกา ปรากฏว่าสายพานพัดลมขาด ฝาสูบแตก จึงพากันไปว่าจ้างรถสองแถวลากรถไปไว้ปั้มน้ำมัน ขณะลากรถไป เชื้อกขาดรถยนต์เป็นชิ้นแล้วเข้าชนท้ายรถคันที่ลาก จึงว่าจ้างรถที่ลากให้นำรถยนต์เป็นชิ้นไปที่วัดแห่งหนึ่ง แล้วโดยสารรถไปลงที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 15 นาฬิกา ได้เอาแหวนเพชรไปขายได้เงิน 15,000 บาท คือนั้นพักค้างคืนที่โรงแรมที่อำเภอหาดใหญ่ โดยนายธงชัยนอนกับนางจันทร์เพ็ญห้องหนึ่ง นายบุญเลิศนอนกับจำเลยอีกห้องหนึ่ง รุ่งเช้าวันที่ 11 มกราคม 2525 นายธงชัยกับนางจันทร์เพ็ญนำของเข้ากรุงเทพฯ ก่อน ส่วนนายบุญเลิศกับจำเลยได้แวะเยี่ยมบ้านของจำเลยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งรายละเอียดดังกล่าวบุคคลที่ไม่รู้เห็นเหตุการณ์ไม่อาจรู้งัดได้ เช่นนี้ ทั้งศาลจังหวัดนครราชสีมาได้พิพากษาว่า นายบุญเลิศและนางจันทร์เพ็ญ จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 785/2526 ของศาลจังหวัดนครราชสีมาได้กระทำความผิดจริง คดีถึงที่สุดแล้วส่วนนายธงชัยนั้นศาลจังหวัดนครราชสีมา (อำเภอปากช่อง) ได้พิพากษาว่ากระทำความผิดจริงศาลฎีกาได้พิพากษายืน ปรากฏตามคำพิพากษฎีกาที่ 1839/2529 เมื่อจับกุมจำเลย ร้อยตำรวจโทสุรโชค วิเศษจิตร เบิกความว่า จับกุมจำเลยตามหมายจับที่ 10/2525 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 ออกโดยเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ก่อนไปจับกุมจำเลย ร้อยตำรวจโทสุรโชคได้เดินทางไปหานายบุญเลิศเพื่อสอบถามนามสกุลและที่อยู่ของจำเลย ซึ่งได้ความตรงกับที่สายลับรายงานมา เมื่อได้ความแล้วจึงจับกุมจำเลยได้ ในชั้นจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกระทำความผิดคดีนี้จริง ปรากฏตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมายเลข ๒.๒ (ศาลอาญา) ทั้งได้นำจำเลยไปสอบสวนที่กองปราบปราม ได้สอบถามรายละเอียดในการกระทำผิดต่อหน้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

หลายนาย เช่น พลตำรวจตรีบุญชู วังกานนท์ และต่อหน้าสื่อมวลชนต่าง ๆ รวมทั้งนางนฤมลภรรยา นายธิดิชาติ จำเลยได้ขอขมาต่อนางนฤมลตามภาพในหนังสือพิมพ์มติชน เอกสารหมายเลข ป.จ.5(ศาลอาญา) ดังนี้ จะเห็นได้ว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจ เจ้าพนักงานตำรวจผู้สอบถามรายละเอียดแห่งคำให้การรับสารภาพคงไม่กล้าขู่เชิญบังคับต่อหน้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตลอดทั้งผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ วิทย์ ไททัศน์ อย่างแน่นอน คำรับสารภาพในชั้นจับกุมของจำเลยดังกล่าวสอดคล้องกับคำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายบุญเลิศและนางจันทร์เพ็ญ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 785/2526 ของศาลจังหวัดนครราชสีมา เชื่อว่าเหตุการณ์เป็นจริงตามคำรับสารภาพทั้งนี้เพราะได้มีการสอบถามในขณะที่จับกุมและวันรุ่งขึ้นนับจากวันจับกุม จำเลยไม่มีโอกาสที่จะปรุงแต่งหรือให้การบ่ายเบี่ยงเป็นอย่างอื่น ครั้นพนักงานสอบสวนได้สอบสวนจำเลย จำเลยให้การว่าร่วมอยู่ในเหตุการณ์จริง แต่ถูกนายธงชัยใช้อาวุธปืนบังคับ ทั้งได้บังทีไว้ว่าจำเลยขอให้การปฏิเสธ และไม่ยอมนำชี้สถานที่เกิดเหตุ แสดงว่าเจ้าพนักงานตำรวจบันทึกให้ตามความต้องการของจำเลย การสอบสวนเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม นอกจากนี้ในชั้นพิจารณา จำเลยยังเบิกความอ้างฐานที่อยู่ว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คำเบิกความของจำเลยดังกล่าวขัดกับคำให้การในชั้นสอบสวนอย่างชัดเจน คำให้การชั้นสอบสวนสอดคล้องกับคำรับสารภาพในชั้นจับกุมเพียงแต่บ่ายเบี่ยงว่าจำเลยถูกนายธงชัยใช้อาวุธปืนบังคับขู่เชิญที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยโดยไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นและเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดตามฟ้อง เป็นการรับฟังพยานหลักฐานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่าในการลงโทษผู้กระทำผิดทางอาญานั้น นอกจากศาลรับฟังพยานหลักฐานจากประจักษ์พยานแล้ว พยานแวดล้อมกรณีหรือพยานพฤติเหตุที่บ่งชี้ว่าจำเลยกระทำความผิดก็รับฟังได้ด้วย สำหรับคดีนี้ศาลรับฟังพยานแวดล้อมกรณีและคำรับของจำเลยกับของผู้ร่วมกระทำผิดประกอบพยานอื่นได้ เพราะคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยอาจใช้เป็น

พยานหลักฐานยืนยันจำเลยได้ในชั้นพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ทั้งนี้เพราะโจทก์ไม่ได้อ้างจำเลยเป็นพยานเพื่อค้นเอาความจริงจากจำเลยมาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 232แต่ประการใด..."

พิพากษายืน.

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-จเร อำนวยวัฒนา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ